

1091952-68.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Bancários

Magistrado: Patrícia Martins Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 37ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... os autores foram vítimas de furto, ocasião em que foi subtraído seu celular. Constataram que na conta corrente do autor IA Acessórios, foi realizado "pix" em valores expressivos e contratação de empréstimo em R\$64.500,00. Informam que os valores obtidos pelos terceiros com o empréstimo já foram transferidos da conta de forma fraudulenta. Após contestarem as operações, o réu efetuou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

37ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1091952-68.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1091952-68.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Bancários

Requerente:

Mais Comércio de Eletroeletronicos Ltda e outro

Requerido:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Martins Conceição

Vistos.

Trata-se de ação de inexigibilidade de débito com pedido de urgência ajuizada por IA Acessórios para Celular Eireli e Mais Comércio de Eletrônicos Ltda. em face de Banco Santander Brasil S.A. Afirmam serem titulares de contas correntes mantidas com o réu, possuindo aplicativo eletrônico instalado em celular, com trava de segurança, inclusive, verificação de biometria. Ocorre que, em 15.06.2022, os autores foram vítimas de furto, ocasião em que foi subtraído seu celular. Constataram que na conta corrente do autor IA Acessórios, foi realizado "pix" em valores expressivos e contratação de empréstimo em R\$64.500,00. Informam que os valores obtidos pelos terceiros com o empréstimo já foram transferidos da conta de forma fraudulenta. Após contestarem as operações, o réu efetuou o estorno do valor de R\$23.800,00. Requerem a tutela de urgência para que o réu suspenda qualquer desconto referente ao empréstimo realizado em 17.06.2022. Ao final, requerem a declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo com o seu cancelamento, bem assim das aplicações realizadas na função de cartão de crédito. Decisão de fl. 40 determina que a autora emende a inicial pra (i) esclarecer o interesse de agir, (ii) indicar quais das operações reputa indevidas e (iii) informar se vem sendo realizadas cobranças pelo réu. Emenda em fls. 43/57, requerendo a inexigibilidade do contrato de empréstimo no

valor de R\$64.500,00, a devolução do valor de R\$9.305,42 à IA Acessórios, descontado a título de pagamento do empréstimo, bem como a devolução do valor de R\$1.985,20 à Mais Opção, movimento através de máquina de cartão.

Nova emenda em fl. 124.

A decisão de fls. 125/127 recebeu a emenda à inicial, deferiu a tutela de urgência e determinou a citação da parte requerida.

Foram opostos embargos de declaração pela parte requerida em fls. 151/156.

Em fls. 157/160, a parte autora informou sobre a intimação da requerida quanto à liminar concedida, requerendo a aplicação de multa diária pelo descumprimento da tutela.

A decisão de fls. 162/164 rejeitou os embargos de declaração opostos e determinou à requerida que comprovasse o cumprimento da liminar.

Foi oferecida contestação em fls. 169/175. Sustenta ausência de sua responsabilidade, pelo fato exclusivo da vítima, tendo em vista que a operação ocorreu com fornecimento de senha eletrônica e código de segurança, dados estes que são pessoais e confidenciais. Diz que o empréstimo contratado foi creditado na conta do autor e por ele utilizado. Impugna a existência de danos materiais. Por fim, requer sejam os pedidos julgados improcedentes.

Em despacho de fls. 227/228, a parte requerente foi intimada para apresentar réplica e as partes para especificarem provas.

Em fls. 230, o requerido informa sobre o cumprimento da liminar e, em fls. 232, sobre a interposição do Agravo de Instrumento nº 2272622-93.2022.8.26.0000.

A parte autora apresentou réplica e não pugnou pela produção de prova específica em fls. 244/253.

A parte requerida não se manifestou sobre produção de provas.

R. Despacho proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2272622-

93.2022.8.26.0000 (fl. 255), por meio do qual foi negada a tutela recursal à parte requerida.

É o relatório.

Decido.

A lide comporta julgamento antecipado, nos moldes preconizados pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há a necessidade de produção de provas em audiência de instrução e julgamento.

Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado avaliar a pertinência da produção das provas requeridas pelas partes, de acordo com os elementos constantes nos autos, juízo que se mostra negativo na lide em questão. Este entendimento encontra ressonância na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DA MP N. 2.172-32/2001. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284-STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA N. 7-STJ. 1. Inviável a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, pois foram enfrentadas pela Corte de origem todas as questões levantadas pela parte, porém em sentido contrário ao pretendido, o que afasta a invocada declaração de nulidade. 2. Não foi demonstrado em que consiste a ofensa ao art. 3º da MP n. 2.172-32/2001, tornando patente a falta de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 126.129/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 6/8/2015).

No mais, as partes não pugnaram pela produção de prova específica.

Não foram arguidas preliminares.

Deixo de designar audiência de conciliação, diante da ausência de manifestação das partes nesse sentido.

Os pedidos são procedentes.

Aponte-se, primeiramente, que, no caso dos autos, aplica-se a teoria finalista mitigada, diante da clara disparidade organizacional entre a parte autora e o réu, pois, apesar de ela utilizar os serviços deste na qualidade de insumo, impõe-se que a relação entre as partes seja examinada sob a lente do sistema protetivo, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, observando-se a sua vulnerabilidade técnica e jurídica e a sua hipossuficiência. O E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou a aplicação da teoria subjetiva (ou finalista) para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela vulnerabilidade do agravado em relação à agravante. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 415.244/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2015, DJe 19/5/2015).

A partir dessa premissa, não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre autoras e réu seja consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O vínculo jurídico de natureza contratual é, de um lado, incontroverso, confortado, ainda, pelos documentos que instruem as manifestações das partes.

Dessa forma, a responsabilidade do réu, por força do Código de Defesa do Consumidor, é do tipo objetiva, baseada no risco, em que se mostra despropositada qualquer discussão sobre a culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta do autor do fato, dos prejuízos e do liame causal entre estes danos e o fornecimento de serviços viciado.

Fixadas tais premissas, observo que houve, efetivamente, a contratação do empréstimo no valor de R\$64.500,00 (fls. 71/72), com envio do valor a terceiro (fls. 29/32), a cobrança da requerente IA Acessórios, de, pelo menos, duas parcelas desse empréstimo, no valor de R\$9.305,42, bem como a utilização do valor de R\$1.985,20 (fls. 114/115) da requerente Mais Comercio, para saldar operações de débito e crédito em máquinas de cartão.

As partes não controvertem em relação a isto, mas quanto ao dever de cuidado para que isto não ocorresse. A parte autora informa que teria sido vítima de furto do seu celular, mas também esclarece que não forneceu qualquer senha, ou dados pessoais, a possibilitar o manuseio do aparelho de celular, menos ainda de suas contas, a terceiros.

Doutra parte, veja-se que em período curtíssimo (fls. 114/150), inúmeras transações foram realizadas nas contas da parte autora, sendo que, em relação à parte destas transações, a própria requerida entendeu, inclusive, por efetuar o reembolso.

Além disso, não logrou a requerida em comprovar que a contratação de empréstimo em valor significativo era conduta habitual da parte requerente, tampouco que os referidos valores se voltaram ao proveito da própria parte autora, já que os documentos de fls. 29/32 denotam que os valores recebidos na conta do sócio da autora foram encaminhados a terceiros desconhecidos.

Ora, diante das características das operações, e considerando o dever de segurança imposto ao requerido em decorrência do risco inerente a sua atividade, caberia a ela imediatamente contatar a autora, para verificação da situação, com o eventual bloqueio das transações, o que jamais ocorreu.

Não há se falar em fato exclusivo da vítima, na forma do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora não atuou em desacordo com dever objetivo de cuidado, observando-se um padrão socialmente exigível nas

circunstâncias em que se encontrava, não tendo sua conduta possibilitado de forma anormal o crime contra si praticado por terceiros.

Veja-se que, nos autos, apesar de ter condições, o requerido sequer indicou os dados dos beneficiários da transação, como eventual ramo de negócios, o que permitiria, eventualmente, corroborar o seu argumento sobre o fato da vítima. Pelo contrário, ao reembolsar parte dos valores administrativamente reconheceu que a parte requerente foi vítima de fraude, perpetrada com a utilização dos seus sistemas.

Em amparo ao entendimento ora esposado, inúmeros julgados Tribunal de Justiça de São Paulo, transcrito o seguinte a título exemplificativo:

"PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - dilação probatória desnecessária - inexistência de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa - preliminar rejeitada. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO - operações indevidas com cartão de crédito extraviado - apelado vítima de golpe denominado "boa noite Cinderela" - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de falta de responsabilidade pela guarda do cartão e da senha - substância química retirou a capacidade volitiva e a possibilidade de resistência do apelado - transações impugnadas destoavam do histórico de utilização do cartão de crédito do apelado - operações impugnadas suplantaram o limite de crédito do cartão - responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese - artigo 14 do C.D.C. - ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante - caso fortuito interno - precedente do S.T.J. julgado em regime de processo repetitivo - declaração de inexigibilidade do débito no valor de 22.395,32 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) que se impunha - sentença mantida. SUCUMBÊNCIA RECURSAL - apelo interposto na vigência do Novo Código de Processo Civil - majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC de 2015. Resultado: recurso desprovido" (TJSP; Apelação 1015939-09.2014.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2018; Data de Registro: 03/05/2018).

Consoante dispõe o artigo 186 do Código Civil que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". E, nos termos do artigo 927 do Código Civil, "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Da análise dos dispositivos em comento, podem ser extraídos os elementos necessários, em regra, ao nascimento da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta de alguém, o dano a outrem, o nexo causal entre estes, bem como a culpa do agente causador do prejuízo, prescindível nos casos de responsabilidade objetiva, como a presente, diante da relação de consumo.

Desse modo, havendo falha na prestação dos serviços, em especial no dever de garantir a segurança de transações distintas das comumente praticadas pela autora, de rigor a declaração de inexigibilidade do empréstimo e das parcelas e consectários legais decorrentes dele, bem como a condenação da requerida quanto à devolução dos valores debitados da conta da parte requerente, para pagamento em débito ou crédito de máquina de cartão de crédito.

No mais, considerando que a parte requerida informa sobre o cumprimento da liminar em fl. 230, deve a parte requerente, se for o caso, distribuir incidente de cumprimento de sentença próprio, a fim de discutir eventual período de não cumprimento da liminar, com a respectiva incidência da multa imposta.

Os demais pontos levantados não são capazes de, em tese, infirmar o entendimento ora alcançado, razão pela qual deixo de enfrentá-los, a teor do artigo 489, §1º, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do contrato de empréstimo no valor de R\$64.500,00, feito em nome da

requerente IA Acessórios para Celular Eireli, em 17.06.2022, bem como todas as parcelas e consectários legais decorrentes dele; bem como para condenar o requerido à devolução dos valores de R\$9.305,42, pagos pela requerente IA Acessórios a título de parcelas do empréstimo, bem como de parcelas eventualmente cobradas pela requeridas em razão do referido empréstimo posteriormente ao ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP e juros de 1%, ambos desde a data do desembolso; e ao pagamento do valor de R\$1.985,20 movimentados da Mais Comercio por meio de máquina de cartão, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP e juros de 1%, ambos desde a data do efetivo prejuízo. Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência deferida em fls. 125/127.

Anote-se a interposição do Agravo de Instrumento nº 2272622-93.2022.8.26.0000, pela parte requerida contra a decisão que deferiu a tutela de urgência às autoras.

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ciências às partes do indeferimento do efeito suspensivo pelo D. Relator (fl. 255).

Em razão da sucumbência e da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais atualizadas monetariamente desde a data do desembolso segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e com incidência de juros de mora 1% ao mês, quando da execução definitiva, a partir do decurso do prazo de 15 dias para pagamento do débito ora fixado, consoante o artigo 523, do Código de Processo Civil, bem como honorários advocatícios, arbitrados no patamar de 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Se interposto recurso de apelação, intime-se o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias e, após, remetam-se os autos à Seção competente do E. Tribunal de Justiça, acompanhados de eventuais mídias e objetos arquivados em cartório, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se por cinco dias eventual pedido de cumprimento de sentença. Após, tomadas as medidas pertinentes para a cobrança das custas devidas, ao arquivo, observadas as cautelas legais.

Comunique-se o E. Tribunal de Justiça, diante do Agravo de Instrumento nº 2272627-93.2022.8.26.0000, acerca do julgamento desta lide.

P.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA